

1500095-19.2020.8.26.0498

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RHIAN GUILHERME NUNES

Juiz de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

Rhian Guilherme Nunes, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 04 de março de 2020, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito - SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500095-19.2020.8.26.0498 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500095-19.2020.8.26.0498

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RHIAN GUILHERME NUNES

Juiz de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

Rhian Guilherme Nunes, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 04 de março de 2020, por volta das 07h20min, na Rua F, nº 165, Jardim Heliana I,

nesta cidade e Comarca de Ribeirão Bonito, guardava, para fins de tráfico, dezoito (18) invólucros plásticos contendo "Cannabis Sativa L", popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 31,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante e solto na audiência de custódia (fls. 37/38). O réu foi notificado (fls. 76) e apresentou resposta à acusação (fls. 79). A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2021 e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 82). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas de acusação e decretada a revelia do réu, que deixou de comparecer à audiência, apesar de regularmente intimado (fls. 99 e 110). Encerrada a instrução, as partes se manifestaram por meio de memoriais escritos. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, por entender comprovadas a autoria e materialidade do crime descrito na denúncia (fls. 114/117). A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação, alegando fragilidade da prova produzida e que a droga localizada se destinava ao consumo do réu (fls. 120/122).

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão de fls. 1, Boletim de Ocorrência de fls. 7/9, documento de fls. 10/13, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14, fotografias de fls. 15/16, Laudo de Constatação de fls. 19/20, laudo de exame químico toxicológico (fls. 47/49), laudo de fls. 51/52, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada nos autos.

O réu, ouvido na fase policial, disse que a droga localizada era de sua propriedade, mas se destinava ao consumo pessoal. Em Juízo, deixou de comparecer à audiência, sendo decretada sua revelia.

A negativa do réu restou isolada nos autos.

O Policial Militar Felipe Custódio Pereira, disse que foi apoiar a Polícia Civil no cumprimento de um mandado de busca domiciliar na residência do réu. Ele foi chamado, mas não atendeu. Adentrou na residência e encontrou o réu dormindo. Informou que se tratava de busca domiciliar e o Policial Civil localizou no quarto do réu um maço de cigarros contendo porções de maconha. Disse que havia denúncias de que o réu praticava a mercancia. Alguns moradores diziam que ele se intitulava como "quem manda no bairro". Ele negou a propriedade da droga, alegando que várias pessoas frequentavam o local.

O Policial civil Aparecido Donizete Galhardo, disse que havia denúncias de que o réu efetuava a prática de drogas, na residência indicada na denúncia. Havia denúncias, ainda, de que adolescentes iam até a cidade de São Carlos buscar drogas para o réu. Em campanhas, observou que havia movimentação de usuários na residência. Solicitou a expedição de mandado de busca. No dia do cumprimento do mandado, entrou na residência e localizou o réu dormindo. Ele foi informado sobre o cumprimento do mandado e no quarto dele, no interior de uma gaveta, foram localizadas as porções de maconha. Também foram encontrados microtubos vazios de cocaína. Ele disse que era usuário de cocaína e que os microtubos vazios eram de sua propriedade e tinha usado a droga. Em relação à maconha, negou ser de sua propriedade. Disse que nunca viu o réu trabalhando. Disse que na residência morava apenas o réu.

A testemunha Karina da Costa Galeano, disse que na data dos fatos foi chamada para acompanhar a operação do cumprimento do mandado de busca. Alega que presenciou quando os policiais localizaram droga na residência. Disse que via algumas pessoas entrando e saindo da residência do acusado.

Assim, após a colheita da prova, restou demonstrado que o réu, de fato, estava praticando a mercancia. Os policiais civil e militar informaram que já havia denúncias de que o réu estava praticando a mercancia, tanto que foi solicitado o mandado de busca domiciliar, deferido pelo Juízo.

Há de se terem como verdadeiras as afirmações feitas pelas testemunhas de acusação, pois inexitem elementos nos autos capazes de inquinar de suspeitas suas afirmações.

O simples fato de serem as testemunhas policiais não tem qualquer relevância. Assim, caminha a jurisprudência: "Tribunal de Justiça de São Paulo. ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de que a prova da autoria ficou resumida à oitiva dos policiais militares que efetuaram a prisão - Depoimento de policiais militares coerentes e firmes que merecem total credibilidade, amparados nas provas dos autos - Materialidade e autoria comprovadas - Alegação de fragilidade probatória refutada - Recurso não provido". (Apelação Criminal n. 263.261-3 - Mogi das Cruzes - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 21.01.99 - V. U.).

No mais, o acusado não produziu qualquer prova que desacreditasse os depoimentos das testemunhas de acusação.

Cumprе consignar que, embora o réu tenha declarado na fase policial que a droga era para seu uso, o fato é que a condição de usuário de entorpecente não afasta o exercício do comércio de drogas. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante, coexistam, pois, com a venda do entorpecente, possibilita-se a compra, para que o vício possa ser sustentado.

Só para constar, em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da nova Lei de Drogas, LUIZ FLÁVIO GOMES, preleciona: "(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (Nova Lei de Drogas, Comentada, RT, 2006, p. 152). Já havia denúncias acerca da prática de tráfico por parte do réu e, durante o cumprimento do mandado de busca, expedido em razão de denúncias acerca da traficância, no quarto do réu foram localizados 18 invólucros de maconha, pesando cerca de 31 gramas, em atitude típica de traficância, conduzindo a conclusão lógica de que a hipótese contempla fato típico, antijurídico e culpável.

Observa-se, ainda, pelas fotografias de fls 15/17, que a droga estava embalada individualmente, pronta para a venda a terceiros.

Assim, inexitem dúvidas de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas. Enfim, de mais a mais, analisando toda a prova colhida, contemplo que a conduta típica descrita no artigo 33 da Lei de Drogas foi perfeitamente delineada e comprovada na instrução.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Em tese, o ofício de aplicação de pena deveria ser realizado através de uma análise conjugada do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal.

Em verdade, quando o art. 42 destaca que o magistrado deve se ater à natureza e à quantidade do entorpecente envolvido na demanda, apenas destaca o dever de analisar tais temas com cautela, servindo-se desse dado para majorar ou minorar a resposta estatal.

Assim, nos moldes do artigo 42, da lei nº 11.343/2006, e do artigo 59, do Código Penal, verifico que a reprimenda deve ser fixada no mínimo legal, vez que o réu mantinha em depósito apenas maconha. Além disso, verifica-se que o réu é primário, de modo que fizo a pena no patamar mínimo - 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentoss) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, já que menor de 21 anos à época dos fatos. Contudo, nos termos da Súmula 232 do STJ, não há como reduzir a pena aquém do mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes. Muito embora o crime tenha sido cometido em situação de calamidade decorrente da COVID 19, e o caráter objetivo da circunstância descrita no artigo 61, II, j, do Código Penal, não se verifica relação concreta e direta entre o contexto da pandemia e a prática em discussão, ou que o acusado tenha se aproveitado dessa situação de qualquer modo, de forma que não é caso de aplicação de referida agravante.

Na terceira fase, ainda, inexitem causas de aumento a serem consideradas. Ausente

a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, os policiais informaram que há tempos havia denúncias de que o réu praticava o tráfico de drogas. Além disso, o policial civil informou que havia denúncias de que o réu se valia de adolescentes para buscarem a droga em outras cidades e que, durante as campanhas realizadas, vários adolescentes foram vistos no local, situação que torna mais grave o crime praticado e afasta a figura do tráfico privilegiado.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno o réu Rhian Guilherme Nunes, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Não havendo controvérsia acerca da natureza das substâncias apreendidas e nos termos do art. 58, §1º, da Lei nº 11.343/2006, determino que se proceda ao disposto no art. 32, §1º, do mesmo Diploma.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III, do CP. Tampouco é cabível a suspensão condicional da pena, por não estarem atendidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que o crime de tráfico ilícito de drogas, consiste em conduta extremamente perniciososa à sociedade, mormente por contribuir com a disseminação de substâncias ilícitas entre a população e colocar em risco a tranquilidade social e a ordem pública, já que enseja a prática de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial.. Levando-se em consideração também que se trata de crime equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que assim permaneceu durante toda a instrução processual.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, façam-se as anotações e comunicações de praxe, elabore-se o cálculo da pena de multa e intime-se para recolhimento, sob pena de execução; providencie-se o necessário em relação à destruição da droga e expeça-se certidão de honorários, pela atuação total à advogada nomeada.

P.I.C.

Ribeirao Bonito, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA